

감사결과처분요구서

일련번호	25	감사자	○○실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○사무소 (○○○○○○○○○○사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

○○○○○○○○○○사무소
(행정상 기관경고, 행정상 통보)

제 목 공원시설 하자점검 이행 소홀
관 계 기 관 ○○○○○○○○○○○사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제45조 규정에 의거, 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 실시하여야 함
- 또한, 동 규칙 동조 제1호에 따르면, ‘시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자 담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료 시 별도 1회 추가) 정기적으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다. 이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다. 다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다’ 라고 규정하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- 공원시설 하자점검 대상 및 점검이행 현황

(2018.3. ~ 2020.12.)

구분		2018년		2019년		2020년	
		점검대상	점검실적	점검대상	점검실적	점검대상	점검실적
하자 점검 현황	상반기	20건	미이행	16건	미이행	21건	미이행
	하반기	15건	미이행	16건	미이행	20건	19건
	만료전	11건	미이행	13건	미이행	7건	미이행

- ○○○○○○○○○○○사무소는 공사 준공 후 하자 담보책임기간 내에서 연 2회 이상(하자담보 책임기간 만료 시 별도 1회 추가) 정기적으로 하자를 관리하여야 함에도, 2018년, 2019년의 경우 상·하반기 및 하자담보책임기간 만료전 하자점검을 이행하지 않았고, 2020년의 경우 상반기 하자점검 및 하자담보책임기간 만료전 하자점검을 이행하지 않고 하반기에만 전체 점검대상(20건) 중 19건에 대하여 하자점검을 이행하는 등 공원시설 하자점검 업무를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 기관경고 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○사무소】

- 공원시설에 대한 하자점검 이행 소홀

※ 공원시설에 대한 하자점검 이행 소홀 건의 경우 “행정상 기관주의”에 해당되나 ‘ 산불방지 종합대책 운영관리 소홀’에 대한 “행정상 기관주의”와 병합하여 “행정상 기관경고” 처분

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련